

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3869/2531

นายสมใจ พ่วงสวัสดิ์
นายศิริ จันเพชร กับพวก

โจทก์
ล.

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 438, มาตรา 442

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43, มาตรา 51 (2)

จำเลยชั้นรถยนต์โดยสารแขวงรถยนต์บรรทุกของโจทก์และชนรถยนต์บรรทุกของโจทก์ในขณะที่ยานยนต์บรรทุกของโจทก์กำลังเลี้ยวขวา แม้รถยนต์บรรทุกไม่ได้เลี้ยวตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด แต่การที่ยานยนต์บรรทุกของโจทก์ขับชิดทางด้านซ้ายตลอดมาจนกระทั่งเกิดเหตุ ไม่ได้ขับชิดทางด้านขวาของเส้นแบ่งกึ่งกลางถนนในขณะให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวา เพื่อเป็นการเตรียมที่จะเลี้ยวขวาดังนี้ รถยนต์บรรทุกของโจทก์มีส่วนประมาทก่อให้เกิดความเสียหายอยู่ด้วย โจทก์จึงควรมีส่วนรับผิดชอบในค่าเสียหายที่ยานยนต์โดยสารก่อขึ้นหนึ่งในสาม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ชั้นรถยนต์โดยสารของจำเลยที่ ๒ ในทางการที่จ้างโดยประมาทแขวงรถยนต์บรรทุกของโจทก์ซึ่งมีนายสมัย เป็นผู้ขับ และได้ให้สัญญาณจะเลี้ยวขวาเข้าทางแยก จำเลยที่ ๑ แข่งไม่พ้นจึงชนท้ายรถของโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน ๒๐๑,๓๕๐ บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ ๒ ให้การว่าจำเลยที่ ๑ มิได้ประมาท จำเลยที่ ๑ ให้สัญญาณเตรขอทางเมื่อจะแข่งมาตั้งแต่ไกล และใช้ระยะเวลานานก่อนที่จะเปลี่ยนช่องทางเดินรถมาด้านขวา ขณะนั้นนายสมัยขับรถติดอยู่ทางซ้าย จนกระทั่งจำเลยที่ ๑ เปลี่ยนช่องทางเดินรถมาด้านขวาเพื่อจะแข่ง นายสมัยจึงได้ขับรถยนต์บรรทุกเลี้ยวขวาโดยกระทันหันขวางทางเดินรถของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ ห้ามล้ออย่างแรงและหลบมาในช่องทางซ้ายมือ แต่ไม่พ้นจึงเกิดเฉี่ยวชนกัน รถยนต์ของโจทก์เสียหายเล็กน้อย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาทพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๖๐,๐๐๐ บาทพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าฟังไม่ได้ว่ารถยนต์บรรทุกได้ขับเลี้ยวตัดหน้ารถยนต์โดยสาร กระชั้นชิด ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่านายสมัยได้ขับรถยนต์บรรทุกของโจทก์ชิดทางด้านซ้ายตลอดมาจนกระทั่งเกิดเหตุ ไม่ได้ขับชิดทางด้านขวาของเส้นแบ่งกึ่งกลางถนนในขณะให้สัญญาณไฟเพื่อเลี้ยวขวาเพื่อเป็นการเตรียมที่จะเลี้ยวขวา ดังนี้ จึงฟังได้ว่ารถยนต์บรรทุกโจทก์มีส่วนร่วมประมาทก่อให้เกิดความเสียหายด้วย โจทก์จึงควรมีส่วนรับผิดชอบในค่าเสียหายที่รถยนต์โดยสารจำเลยที่ ๒ ก่อขึ้นหนึ่งในสาม โจทก์มีสิทธิได้รับค่าเสียหายเพียง ๔๐,๐๐๐ บาท แม้จำเลยที่ ๑ จะมีได้ฎีกามาด้วย แต่คำพิพากษานี้เกี่ยวกับการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ จึงให้มีผลไปถึงจำเลยที่ ๑

ด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๕ (๑) ประกอบด้วย
มาตรา ๒๔๗

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากจำนวนเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ
ชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ ๒ ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาแทนโจทก์ ๑,๐๐๐ บาท
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - นายบุญชู ละอองศิริวงศ์
ศาลอุทธรณ์ - นายวีระชัย สุตรสุวรรณ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>